

1500670-39.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... os fatos. Já foi preso e processado por tráfico de drogas, mas cumpriu as penas. Que onde está trabalhando e reside é comum a ronda dos guardas civis municipais, que uma vez estava fumando maconha e entrou em conflito com os agentes públicos, que o ameaçaram. Afirmou que foi preso quando os agentes públicos estavam perseguindo terceira pessoa, quando decidiram abordá-lo e começaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500670-39.2022.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500670-39.2022.8.26.0536 - Ordem nº 2022/000508

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048851/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 23135103 - CPJ PRAIA GRANDE, 724/22/929 - CPJ

PRAIA GRANDE, 2048851 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 724/22/929 - 01º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON VINICIOS SILVA CALDAS

Réu Preso

Vistos.

Marlon Vinicios Silva Caldas está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I; no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e; no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II; na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2022, em horário incerto, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um segundo indivíduo não identificado, subtraiu, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/CG 160 Fan, de cor vermelha, de placas CMU4C77, avaliada em de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como documentos pessoais, pertencentes a Thiago Cassiano Milani Dias.

Consta da denúncia, também, que, no dia 19 de fevereiro de 2022, em horário incerto, antes das 14 horas, na Rua El Salvador, Aviação, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, Marlon Vinicios Silva Caldas, previamente ajustado, agindo em concurso e unidade de desígnios com um segundo indivíduo não identificado,

subtraiu, para si e para outrem, mediante violência, um aparelho de celular da marca Motorola, modelo Moto G6 Play, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), uma CNH, o documento de uma motocicleta e três cartelas para sorteio do Hipercap Litoral, bens estes pertencente a Ronaldo Lucas Padilha.

Consta da exordial acusatória, por fim, que, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 14 horas, na Rua José Júlio Martins Batista, altura do numeral 99, Antartica, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, Marlon Vinícios Silva Caldas, previamente ajustado, agindo em concurso e unidade de desígnios com um segundo indivíduo não identificado, tentou subtrair, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com a simulação de arma de fogo, um veículo Renault/Kwid Zen 10MT, de placas ECH 4779, pertencente a Renato Nakada Lopes dos Santos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 75/76).

O réu foi citado (fls. 108/110), apresentando resposta à acusação às fls. 116/117. Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas, uma testemunha arrolada na denúncia e, ao final, interrogado o acusado (fls. 147/148). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 152/168 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou, em suas alegações finais acostadas às fls. 177/190, pela improcedência da demanda e consequente absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não merece acolhida a tese defensiva de que o reconhecimento do réu em solo policial estaria eivado de vício, de modo que nem se alegue a nulidade do reconhecimento feito pelas vítimas por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois, como se sabe, “não anula o ato a circunstância de a pessoa que se pretende reconhecer não ser colocada junto a outras. Esse detalhe, como dispõe a lei, deve ser observado quando possível. Trata-se de uma recomendação, não de uma exigência” (STF-RT 691/389); portanto “o fato do acusado, sujeito a reconhecimento pessoal, ser apresentado isoladamente, é irrelevante, pois o art. 226 do CPP contém singela recomendação a respeito de que o indivíduo seja apresentado ao reconhecedor em meio de pessoas assemelhadas” (RJD 23/323). Aliás, pacífica a jurisprudência: RSTJ 20/204; RT 704/352; RT 730/585; RT 678/337; RT 744/560; RJD 26/171; RJTACRIM 20/201; RJTACRIM 35/310.

O apego à realidade estrutural, com foco na reserva do possível, ainda mais considerando que o pagador de impostos já entende que o Judiciário é caríssimo, atrelado ao interesse público, à economia de recursos públicos e ao reconhecimento seguro, e o fato de que ao reconhecimento do indivíduo somou a evidência de que objetos subtraídos foram encontrados na posse do acusado, confirmam a mesma conclusão. Muito menos há falar-se em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, pois àqueles indícios trazidos com o Inquérito Policial se repetiram em juízo permitindo a formação de juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, pois novamente foram colhidos depoimentos de vítimas que, categoricamente e sem qualquer titubeio, reconheceram o réu em juízo e consignaram quais as suas condutas, ainda que apresentado ao lado de outros dois indivíduos. Vejamos:

“ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima em consonância com as demais provas dos autos. Negativa do réu e álibi isolados. Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes – Reconhecimento extrajudicial pela vítima. Artigo 226 do C.P.P. Mera recomendação. Vício superado por ratificação em juízo – Condenação mantida. PENAS E REGIME PRISIONAL – Penas redimensionadas – Bases reduzidas aos mínimos legais – Reincidência. Elevação suficiente (1/6) – Duas causas de aumento. Aplicação do coeficiente mínimo (1/3) – Regime inicial fechado. Manutenção – Apelo provido em parte para redução das penas.” (TJSP; Apelação 0013499-42.2016.8.26.0050; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

09/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017) (grifou-se)

Passando-se a análise do mérito, então, a ação penal é procedente, conforme será exposto a seguir.

Com efeito, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 12/16), auto de exibição e apreensão (fls. 18), auto de entrega (fls. 19), auto de avaliação (fls. 20), além da prova oral coligida. A autoria é certa e aponta para o réu.

A vítima Thiago Cassiano Milani Dias, em juízo, disse que estava em via pública quando abordado pelos agentes, que lhe apontaram uma arma de fogo, bem como exigiram que deitasse ao solo, vindo a revistá-lo, quando então pegaram seus documentos, sua carteira e sua motocicleta. Foi abordado por dois roubadores. Que aquele que estava armado foi sem capacete na garupa e o outro na condução do bem com seu capacete. Disse que não fez o boletim de ocorrência por estar com muito medo e frequentar a região, onde vive sua namorada, sendo nítido que os roubadores são do local, porque chegaram a pé. Disse que os policiais entraram em contato consigo porque os agentes estavam usando seu bem para roubar, e que depois um dos criminosos foi capturado. Confirmou que reconheceu o réu em delegacia com absoluta certeza como um dos roubadores. O reconhecimento em delegacia foi fotográfico. O réu é branco, tem uma tatuagem perto do olho, que parece ser uma lágrima, é parcialmente calvo e tem cabelo escuro. Em juízo reconheceu o réu com absoluta certeza.

A vítima Ronaldo Lucas Padilha, em juízo, disse que estava na via pública quando chegaram os agentes e exigiram que deitasse ao chão, que ele achou que era brincadeira e ao ver outras pessoas deitando olhou para os agentes, os quais baixaram sua cabeça ao solo com força, inclusive-o machucando, e ainda disseram que quem olhasse seria morto, levando tudo que ele tinha nos bolsos, exceto sua carteira. Na delegacia recuperou o celular, posto que ao ligar para o próprio aparelho foi o delegado quem atendeu. Ele disse que pelo que se recorda não apresentaram nenhuma foto do acusado e que ele também não o viu em delegacia. Não se recorda das características do agente detido. Não conseguiu reconhecer o réu em juízo.

A vítima Renato Nakada Lopes dos Santos, em juízo, disse que estava estacionado em seu veículo junto de sua irmã, quando abordado por dois agentes em uma motocicleta, estando o réu na garupa. Afirmou que assim que pararam ao seu lado tentaram prendê-lo, sendo que um deles colocou a mão na cintura e disse estar armado, mas conseguiu ligar o carro e se desvencilhar das partes. Depois disso ele foi até uma base móvel da guarda municipal e relatou os fatos, e logo após detiveram um rapaz e ele confirmou que era a mesma pessoa que tentou assaltá-lo, o que reconheceu com base nas características físicas do agente. Na delegacia viu o réu dentro da viatura e o reconheceu com certeza absoluta. Em juízo reconheceu o réu novamente com absoluta certeza.

A testemunha Renato da Silva Ferraz, guarda civil municipal, disse que recebeu notícia de roubo via CICOE e, em patrulhamento, conseguiram localizar o agente, que estava sozinho na motocicleta. Feita a abordagem, localizaram o celular de uma das vítimas e os três ofendidos reconheceram o agente detido.

O réu, sem seu interrogatório, negou os fatos. Já foi preso e processado por tráfico de drogas, mas cumpriu as penas. Que onde está trabalhando e reside é comum a ronda dos guardas civis municipais, que uma vez estava fumando maconha e entrou em conflito com os agentes públicos, que o ameaçaram. Afirmou que foi preso quando os agentes públicos estavam perseguindo terceira pessoa, quando decidiram abordá-lo e começaram um confronto, sendo agredido e preso no dia. Relatou que os policiais ameaçaram-no e disseram que iriam induzir as vítimas ao reconhecimento.

Estas foram, portanto, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e tenho que suficientes para um édito condenatório, pois a versão exculpatória do acusado se mostrou pueril e inverossímil, devendo, portanto, ser afastada, eis que isolada quando confrontada com os demais elementos colhidos ao longo dos fólios.

De acordo com as narrativas das vítimas, o denunciado, juntamente de comparsa não identificado, procedeu com a abordagem dos ofendidos em via pública em datas,

horários e locais diversos, inclusive ameaçando-os de morte e mostrando arma de fogo para uma delas, subtraindo na sequência seus pertences pessoais e empreendendo fuga. Digno de nota, ainda, que seus relatos, em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonos no sentido de que o roubo se deu em concurso de agentes e para uma delas com emprego ostensivo de arma de fogo, bem como houve o reconhecimento seguro do acusado em delegacia e em juízo por duas das vítimas. E nos crimes contra o patrimônio é de suma importância à palavra do ofendido, sendo a prova suficiente para um juízo de certeza. Nada há nos autos a indicar que as vítimas tivessem qualquer razão ou motivo lógico para agravar a situação dos acusados. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teria ela qualquer proveito em mentir. Nesse sentido:

"ROUBO - Prova - Palavra da vítima - Validade. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor." (TACrimSP - Ap. Crim. nº 1.006.081 - Campinas - Rel. Juiz Wilson Barreira - DJU 19.04.96).

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (revisão nº 224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).

A narrativa dos ofendidos, ainda, encontra amparo nos depoimentos dos guardas civis municipais responsáveis pela detenção do agente, os quais esclareceram que a sua prisão se deu após as informações recebidas acerca das características físicas de agente que acabara de intentar roubar uma das vítimas, assim, em patrulhamento localizaram o agente o qual, ainda, trazia consigo parcela dos bens previamente roubados, os quais reconhecidos e devolvidos aos ofendidos. E vale destacar que não há qualquer vínculo entre o réu e os agentes públicos, demonstrando, com isso, a ausência de intenção de incriminar falsamente um inocente, sendo a alegação do acusado inverossímil, posto que não haveria sequer como os agentes públicos induzirem as vítimas em seus reconhecimentos. Em relação ao valor probatório dos depoimentos:

"Com efeito, os guardas municipais ALEX FERNANDO DOMINGOS e MARIA FRANCISCA LINDES confirmaram, em versão uníssona e verossímil, a veracidade dos fatos articulados na inicial acusatória, acrescentando que RAFAEL foi preso próximo ao local dos fatos e o televisor estava escondido atrás de um banco da praça, próximo a ele. Afirmam, ainda, que RAFAEL confessou, informalmente, a autoria delitiva (v. mídia em anexo). Neste ponto, sobre a palavra dos guardas civis, atente-se que se aplica a mesma lógica em relação aos policiais militares, sendo certo que há muito se entende que "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009)." (Apelação nº 0000928-48.2016.8.26.0144. TJ/SP - 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Des. Reinaldo Cintra. Julgamento: 22/11/2017)

De outra banda a narrativa do réu restou completamente dissociada das provas angariadas ao longo dos fólios, posto que além de detido com os bens roubados, ele foi reconhecido por ao menos duas vítimas em juízo com absoluta certeza e não haveria qualquer motivo para estas incriminarem falsamente inocente, visto que as partes sequer se conheciam previamente.

Por fim, quanto às majorantes, tenho que todas restaram comprovadas, uma vez que no mínimo foram dois os agentes a praticarem os roubos, bem como, conforme relato de uma das vítimas houve emprego de arma de fogo em ao menos um dos delitos praticados

e, muito embora o armamento não tenha sido apreendido, tenho que em razão da palavra da vítima receber estimado valor nos crimes contra o patrimônio, sendo sua função judicial pela solução da demanda, não havendo motivos para incriminar inocentes, constitui prova suficiente para reconhecimento da majorante (STF; HC nº 92.451/SP; 2ª T.; Rel. Min. Joaquim Barbosa; j. 09.09.2008). Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do crime de roubo triplamente circunstanciado, estão confirmadas pelo conjunto probatório colhido nos autos, sendo de rigor a condenação, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

Artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal: Na primeira fase da dosimetria, verificando que o acusado ostenta maus antecedentes criminais (processo nº 0026219-60.2012.8.26.0477), fixo a pena-base majorada da fração de 1/6, a qual resulta na pena inicial de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo e unitário legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é reincidente (processo nº 0011088-40.2015.8.26.0477) assim, majoro a pena em 1/6, chegando assim ao montante de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no unitário legal.

Em última fase, reconhecendo a causa de aumento no delito de roubo referente ao concurso de agentes, o que ficou bem retratado nos autos, consoante o parágrafo 2º, do artigo 157 do Código Penal, majoro as penas em 1/3, alcançando, pois, o montante de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Outrossim, à vista da majorante referente ao emprego de arma de fogo, o que ficou bem retratado nos autos, consoante o parágrafo 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, majoro as penas em 2/3, resultando, assim, em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Destaco que ambas as causas de aumento são consideradas nesta fase da dosimetria em atenção ao princípio da proporcionalidade, pois situações fáticas diversas devem ser apenadas de modo diverso, ainda mais como no caso presente em que a conduta da agente e seus comparsas revestiu-se de maior gravidade na prática, produzindo maior temor na vítima.

Artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, verificando que o acusado ostenta maus antecedentes criminais (processo nº 0026219-60.2012.8.26.0477), fixo a pena-base majorada da fração de 1/6, a qual resulta na pena inicial de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo e unitário legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é reincidente (processo nº 0011088-40.2015.8.26.0477) assim, majoro a pena em 1/6, chegando assim ao montante de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no unitário legal.

Em última fase, reconhecendo a causa de aumento no delito de roubo referente ao concurso de agentes, o que ficou bem retratado nos autos, consoante o parágrafo 2º, do artigo 157 do Código Penal, majoro as penas em 1/3, alcançando, pois, o montante de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal: Na primeira fase da dosimetria, verificando que o acusado ostenta maus antecedentes criminais (processo nº 0026219-60.2012.8.26.0477), fixo a pena-base majorada da fração de 1/6, a qual resulta na pena inicial de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo e unitário legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é reincidente (processo nº 0011088-40.2015.8.26.0477) assim, majoro a pena em 1/6, chegando assim ao montante de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no unitário legal.

Em última fase, reconhecendo a causa de aumento no delito de roubo referente ao concurso de agentes, o que ficou bem retratado nos autos, consoante o parágrafo 2º,

do artigo 157 do Código Penal, majoro as penas em 1/3, alcançando, pois, o montante de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Por fim, considerando que o delito não atingiu seu momento consumativo e tendo em conta o iter criminis percorrido pelo réu, que chegou a abordar o ofendido e o ameaçou mencionando estar armado, não conseguindo lograr êxito apenas diante da rápida ação da vítima, reduzo a pena em 1/3, resultando, assim, em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo e unitário legal.

Havendo pluralidade de ações típicas, com pluralidade de resultados típicos, posto que três crimes de roubo foram cometidos em face de vítimas diversas em situações diversas de tempo e espaço, é caso de se aplicar o concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, assim, resulta a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no unitário e mínimo legal.

É cabível o regime inicial fechado de cumprimento de pena, pois além do quantum aplicado, o roubo é crime grave e intranquiliza toda a sociedade, tudo a exigir medidas drásticas, sendo incompatível com os regimes mais brandos de cumprimento de pena, ainda mais como no caso, em que cometido com o emprego de arma de fogo.

Assim, não se mostram cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, muito menos a concessão de sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, especialmente porque a ré revela em concreto disposição para crimes violentos, aptos a comprometer a ordem pública, o caso é de manter os sentenciados no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Marlon Vinícios Silva Caldas como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I; no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e; no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II; na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de em 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no unitário e mínimo legal.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 06 de junho de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA